Suvestinė redakcija nuo 2025-03-19

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 15-543, i. k. 1062330ISAK0003D-36

Nauja redakcija nuo 2024-02-23:
Nr. 3D-139, 2024-02-22, paskelbta TAR 2024-02-22, i. k. 2024-03381

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL MELIORACIJOS TECHNINIO REGLAMENTO MTR 1.12.02:2016 „MELIORACIJOS DARBŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS IR MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOJIMO VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS“ PATVIRTINIMO

2006 m. sausio 31 d. Nr. 3D-36
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi,

t v i r t i n u melioracijos techninį reglamentą MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“ (pridedama).

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-36
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2024 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 3D-139
redakcija)

MELIORACIJOS TECHNINIS REGLAMENTAS MTR 1.12.02:2016 „MELIORACIJOS DARBŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS IR MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOJIMO VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS“

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“ (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje įgaliotos Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, atliekančios melioracijos darbų valstybinę priežiūrą ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą (toliau – Priežiūros institucija), pagrindines funkcijas, teises ir informacijos apie atliktą priežiūrą teikimo tvarką.

2. Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros vykdytojai – Priežiūros institucijos, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, įgalioti atlikti Melioracijos įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodytas melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir statinių naudojimo valstybinės priežiūros funkcijas (toliau – valstybinės priežiūros vykdytojai).

3. Reglamentas yra privalomas visiems melioracijos darbų dalyviams, viešojo administravimo subjektams, melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklai taikomos Melioracijos įstatymo nuostatos.

4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija) koordinuoja melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą.

II SKYRIUS
TEISĖS AKTAI

5. Reglamentas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais:

5.1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu;

5.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

5.3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu;

5.4. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu;

5.5. Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ patvirtinimo“;

Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3D-135, 2025-03-18, paskelbta TAR 2025-03-18, i. k. 2025-04364

5.6. Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių**)** formavimo tvarka“ patvirtinimo“;

Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3D-135, 2025-03-18, paskelbta TAR 2025-03-18, i. k. 2025-04364

5.7. Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“;

5.8. Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3D-2 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“;

5.9. Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-35 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“;

5.10. Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“;

5.11. Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklėmis ir Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-466 „Dėl melioracijos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“;

5.12. Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1996 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 283 „Dėl Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

5.13. Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-258 „Dėl Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių patvirtinimo“;

5.14. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-243 „Dėl Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių patvirtinimo“;

5.15. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“;

5.16. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklėmis, taikomomis nuo 2019 m., patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-257 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“.

III SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS

6. Reglamente vartojamos sąvokos:

6.1. **Melioracijos darbų valstybinė priežiūra** – viešojo administravimo subjekto atliekami patikrinimai vietoje ir (arba) nuotoliniu būdu, siekiant kontroliuoti, ar vykdant melioracijos darbus laikomasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo, normatyvinių melioracijos techninių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

6.2. **Melioracijos sistemos naudojimo valstybinė priežiūra** – viešojo administravimo subjekto atliekami patikrinimai vietoje ir (arba) nuotoliniu būdu, siekiant nustatyti, ar melioracijos statinių naudojimas atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo, normatyvinių melioracijos techninių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

6.3. **Normatyvinis melioracijos techninis dokumentas** – dokumentas, kuriuo nustatomi melioracijos statinių projektavimo, statybos, statybos užbaigimo, statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai, taisyklės, bendrieji principai ir charakteristikos. Tai melioracijos techninis reglamentas, statybos bei statinių naudojimo ir priežiūros taisyklės, metodiniai nurodymai, rekomendacijos ir kita.

6.4. **Privalomasis nurodymas** – atskiru melioracijos sistemos priežiūros institucijos administraciniu aktu teikiamas įpareigojimas viešojo administravimo subjektui, kitam juridiniam asmeniui ar jo padaliniui, juridinio asmens statuso neturinčiai organizacijai ar jos padaliniui, fiziniam asmeniui per nustatytą terminą pateikti dokumentus, informaciją, pašalinti melioracijos darbus ir melioracijos statinių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, atlikti kitus teisės aktuose nurodytus veiksmus.

6.5. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos pateiktos Melioracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, Statybos įstatyme ir melioracijos techniniuose reglamentuose.

IV SKYRIUS
MELIORACIJOS DARBŲ VALSTYBINĖ PRIEŽIŪRA

7. Valstybinės priežiūros vykdytojai, vadovaudamiesi savivaldybių administracijų parengtais ir patvirtintais melioracijos statinių priežiūros, remonto ir rekonstravimo darbais 3 metams bei atlikdami melioracijos darbų valstybinę priežiūrą:

7.1. kontroliuoja iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų melioracijos statinių investicinių projektų rengimą ir atliekamus melioracijos statinių rekonstravimo darbus bei melioracijos statinių rekonstravimo rangos darbų sutarčių vykdymą;

7.2. tikrina melioracijos statinių statybos darbų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, kokybę bei nustato laikotarpį bei reikalavimus pastebėtiems trūkumams pašalinti;

7.3. tikrina valstybės biudžeto lėšų naudojimą melioracijos statinių priežiūrai ir (ar) remontui, nustato reikalavimus ir laikotarpį pastebėtiems trūkumams pašalinti;

7.4. tikrina, ar atliktos visos melioracijos statinių projekto rengimo, svarstymo, derinimo, ekspertizės procedūros, ar sprendimai atitinka melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus;

7.5. kontroliuoja, ar melioracijos statiniai bei įrenginiai melioruotoje žemėje projektuojami, statomi, remontuojami ir rekonstruojami turint nustatyta tvarka išduotas technines sąlygas;

7.6. kontroliuoja melioracijos statinių statybos, remonto ir rekonstravimo darbų eigą Statybos įstatymo, Melioracijos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Valstybinės priežiūros vykdytojai, atlikdami melioracijos darbų valstybinę priežiūrą:

8.1. tikrina melioracijos sistemų naudotojų asociacijos atliekamų melioracijos statinių statybos darbų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, kokybę bei nustato laikotarpį bei reikalavimus pastebėtiems trūkumams pašalinti;

8.2. kontroliuoja ir vizualiai nustato, ar melioruotos žemės netinkamas naudojimas arba jos užleidimas nėra statinių sugedimo arba pagreitinto sunykimo priežastis;

8.3. kontroliuoja, ar melioracijos statiniai statomi, remontuojami ir (ar) rekonstruojami pagal išduotą statybos leidimą, kai jis privalomas;

8.4. kontroliuoja, kaip atliekama melioracijos statinių statybos techninė priežiūra ir (ar) melioracijos statinio projekto vykdymo priežiūra, ar rangovas laikosi melioracijos statinių statybos techninę priežiūrą ir (ar) melioracijos statinio projekto vykdymo priežiūrą atliekančių specialistų reikalavimų, įrašytų elektroniniame statybos darbų žurnale, ir rangos sutartyje nustatytų sąlygų, ar melioracijos statinių statybos, remonto ir (ar) rekonstravimo darbų vykdymo dokumentai atitinka normatyvinių melioracijos darbų techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

8.5. kontroliuoja, ar melioracijos statinių statyba, remontas, rekonstravimas ir (ar) griovimas (nurašymas) nepažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių žemės sklypo nuosavybę, valdymą ar naudojimą kitais pagrindais, teritorijų planavimo dokumentų (kai jie privalomi) reikalavimų, trečiųjų asmenų pagrįstų interesų, statinio projektavimo specialiųjų ir prisijungimo sąlygų;

8.6. dalyvauja melioracijos statinių statybos, remonto ar rekonstravimo darbų užbaigimo procedūrose, melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijose teisės aktų nustatyta tvarka;

8.7. kontroliuoja, ar juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, dalyvaujantys melioracijos statinių statybos, remonto ir (ar) rekonstravimo procese, atitinka melioracijos statinių statybos techninės veiklos kvalifikacinius reikalavimus;

8.8. kontroliuoja, ar tinkamai prižiūrimi, laiku remontuojami ir (ar) rekonstruojami valstybei nuosavybės teise priklausantys statiniai (vandens pralaidos, tiltai, tvenkinių hidrotechniniai statiniai ir kt.);

8.9. kontroliuoja, ar nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomoje žemėje naudotojai ir kiti ūkio subjektai, melioruotoje žemėje statydami, remontuodami ir (ar) rekonstruodami statinius ir (ar) įrenginius, nedaro žalos kitų asmenų ir (ar) valstybei nuosavybės teise priklausantiems melioracijos statiniams bei gamtinei aplinkai, ar, esant būtinybei, parengia melioracijos statinių ir sistemų pertvarkymo projektus;

8.10. kontroliuoja melioracijos statinio techninės priežiūros ir (ar) melioracijos statinio projekto vykdymo priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą;

8.11. dalyvauja melioracijos statinių avarijų tyrimo komisijų darbe;

8.12. raštu informuoja kitas statybos ar statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijas, kai neturint reikiamų derinimo dokumentų atliekama savavališka statyba melioruotoje žemėje ir reikalauja pašalinti jų padarinius;

8.13. nagrinėja asmenų prašymus, skundus ar pranešimus, susijusius su melioracijos statinių priežiūros, statybos, remonto ir (ar) rekonstravimo darbų procesu;

8.14. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą savivaldybių administracijų melioracijos specialistams;

8.15. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų;

8.16. atlieka kitus šiame Reglamente ir kituose teisės aktuose nurodytus su melioracijos darbų valstybine priežiūra susijusius veiksmus.

V SKYRIUS
MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOJIMO VALSTYBINĖ PRIEŽIŪRA

9. Melioracijos statinių naudojimo valstybinė priežiūra atliekama nuo melioracijos statinių statybos darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos iki melioracijos statinių išbraukimo iš melioracijos statinių apskaitos.

10. Atlikdami melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą valstybinės priežiūros vykdytojai:

10.1. pagal patvirtintus melioracijos statinių priežiūros, remonto ir rekonstravimo darbus 3 metams, metinius savivaldybių administracijų melioracijos statinių priežiūros planus ir žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintus melioracijos prioritetus, kontroliuoja savivaldybių administracijų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą;

10.2. kontroliuoja melioruotos žemės ir statinių apskaitos tvarkymą ir valstybei nuosavybės teise priklausančius statinius patikėjimo teise valdančių institucijų veiklą šioje srityje;

10.3. kontroliuoja, kad valstybei nuosavybės teise priklausantys bei savivaldybių patikėjimo teise valdomi ir naudojami melioracijos statiniai būtų naudojami ir saugomi pagal galiojančius teisės aktus;

10.4. tikrina valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninės priežiūros organizavimą ir vykdymą savivaldybėse bei kontroliuoja, ar melioracijos statinių techninė priežiūra vykdoma laikantis melioracijos techniniuose reglamentuose nustatytų reikalavimų;

10.5. kontroliuoja, ar tinkamai ir laiku valstybinės žemės nuomininkai atlieka melioracijos statinių, esančių nuomojamoje žemėje, smulkius priežiūros darbus, ar naudoja pagal paskirtį, prižiūri ir skubiai remontuoja, jei dėl jų gedimo gali būti padaryta žala kitų asmenų ar valstybei nuosavybės teise priklausantiems statiniams, gamtai;

10.6. tikrina melioracijos statinių, nuosavybės teise priklausančių žemės sklypo savininkui, kurie turi funkcinių ryšių su valstybei nuosavybės teise priklausančiais melioracijos statiniais ir (ar) kitų žemės sklypų savininkų melioracijos statiniais, naudojimą;

10.7. kontroliuoja, ar priėmus savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą dėl melioracijos statinių sunaikinimo ir naikinamų melioracijos statinių vertės atlyginimo, yra sumokama už valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių naikinimą, kai tai leidžia valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius patikėjimo teise valdanti institucija;

10.8. kontroliuoja, ar pakeitus melioruotos žemės ūkio paskirties žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje naikinami ar pertvarkomi Melioracijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodyti valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai;

10.9. kontroliuoja statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą;

10.10. apie trūkumus ir pažeidimus melioracijos statinių techninės priežiūros klausimais raštu informuoja savivaldybės administraciją, pridėdami tikrinimo aktą su privalomais nurodymais ir pastabomis;

10.11. nagrinėja skundus, prašymus ar pranešimus dėl melioracijos statinių netinkamo naudojimo pažeidžiant teisės aktus.

VI SKYRIUS
VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS VYKDYTOJŲ TEISĖS

11. Atlikdami pavestas funkcijas, valstybinės priežiūros vykdytojai turi teisę:

11.1. gauti iš melioracijos statinių projektuotojų, statytojų, rangovų duomenis bei dokumentus (projekto rengėjo, statytojo, rangovo rašytinius ir žodinius paaiškinimus, dokumentų kopijas ir kitą informaciją), reikalingus melioracijos darbų valstybinei priežiūrai atlikti;

11.2. atšaukti melioracijos statinių statybos techninio prižiūrėtojo reikalavimą sustabdyti statybą, jeigu jis prieštarauja Melioracijos ir (ar) Statybos įstatymų, melioracijos normatyvinių ir (ar) statybos normatyvinių dokumentų reikalavimams;

11.3. reikalauti iš statytojo, projektuotojo ar rangovo pašalinti melioracijos statinių projekto klaidas ir melioracijos ar statybos norminiais dokumentais nustatytų reikalavimų pažeidimus;

11.4. reikalauti atlikti melioracijos statinių ekspertizę, įvykus statomo ar naudojamo melioracijos statinio avarijai arba nustačius jos grėsmę, pastebėjus melioruotos žemės ir (arba) melioracijos statinių pažeidimų arba kai yra prielaidų, kad melioracijos statiniai yra pažeisti stichinių nelaimių ar kitų ekstremaliųjų situacijų metu; gavus statytojo (užsakovo) ar melioruotos žemės savininko ar kitų naudotojų skundą, kad melioracijos statiniai neatitinka norminių reikalavimų bei daroma žala kitų asmenų ar valstybės turtui, gamtinei aplinkai;

11.5. netrukdomai patekti į statomų, rekonstruojamų, remontuojamų ar naikinamų melioracijos statinių statybvietes, jeigu tai susiję su pareigomis, reikalauti statybos proceso dalyvių pateikti visus statybos dokumentus. Į statybvietes, esančias karinėse teritorijose, melioracijos valstybinės priežiūros vykdytojai jų funkcijoms atlikti įleidžiami teisės aktų nustatyta tvarka;

11.6. gauti melioracijos statinio techninės priežiūros dokumentus, reikalingus melioracijos statinių naudojimo priežiūrai atlikti;

11.7. kreiptis į policiją, kai statybos dalyviai ar žemės naudotojai neleidžia melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros vykdytojams atlikti tarnybinių funkcijų;

11.8. surašyti melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros tikrinimo aktus ir, esant melioracijos normatyvinių dokumentų pažeidimų, duoti privalomuosius nurodymus melioracijos statinių statybos, remonto ir (ar) rekonstravimo darbus atliekančioms įmonėms, melioruotos žemės naudotojams, savivaldybių administracijoms dėl tikrinimo akte nurodytų trūkumų ištaisymo ir tikrinti, ar nurodytieji trūkumai ištaisyti;

11.9. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į teismą su ieškiniu, kad būtų atlyginta valstybei padaryta žala pažeidus Melioracijos ir (ar) Statybos įstatymų, kitų teisės

aktų ar normatyvinių statybos techninių ir melioracijos paskirties normatyvinių dokumentų reikalavimus;

11.10. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijų, savivaldybių administracijų direktorių (jų įgaliotų savivaldybių administracijų tarnautojų), registrų tvarkytojų ir kitų institucijų informaciją, reikalingą numatytoms melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros funkcijoms vykdyti;

11.11. analizuoti melioracijos statinių projektus, melioracijos statinių statybos procesus, melioracijos statinių statybos proceso dalyvių veiklą ir teikti Žemės ūkio ministerijai pasiūlymus dėl melioracijos normatyvinių dokumentų tobulinimo, įmonių ir specialistų kvalifikacijos atestatų galiojimo panaikinimo ar sustabdymo;

11.12. atradę šiurkščių pažeidimų, sustabdyti melioracijos darbus objekte ir apie tai informuoti Žemės ūkio ministeriją bei savivaldybės administraciją;

11.13. nustatę pažeidimų, kuriuos turėtų nagrinėti pagal kompetenciją atitinkami viešojo administravimo subjektai arba teisėsaugos institucijos, informuoti šiuos subjektus ar institucijas;

11.14. pareikalauti iš žemės naudotojų įstatymų nustatyta tvarka atlyginti padarytus nuostolius, kurie susidarė pablogėjus valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninei būklei dėl jų žemėje sugadintų melioracijos statinių arba dėl netinkamo melioruotos žemės naudojimo;

11.15. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoti administracinių nusižengimų teiseną, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba teikti administracinių teisės pažeidimų bylas teismui;

11.16. naudotis kitomis teisėmis, numatytomis kituose teisės aktuose.

VII SKYRIUS
MELIORACIJOS DARBŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS ATSKAITOMYBĖ

12. Valstybinės priežiūros vykdytojai:

12.1. rengia ir registruoja melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros (toliau – Priežiūra) atliktų patikrinimų aktus, privalomuosius nurodymus;

12.2. Priežiūros patikrinimo aktai bei privalomieji nurodymai, kuriuose nustatomi reikalavimai ir laikotarpis pastebėtiems trūkumams pašalinti, surašomi 2 egzemplioriais, 1 egzempliorius įteikiamas (nusiunčiamas) tikrintos savivaldybės administracijai ar suinteresuotai įmonei arba asmeniui, kitas egzempliorius saugomas Priežiūros institucijoje. Jei priežiūros patikrinimo aktai, privalomieji nurodymai pasirašomi el. parašais, vieninteliu elektroninio dokumento egzemplioriumi Priežiūros institucija pasidalija el. laišku.

13. Priežiūros institucija ketvirčiui pasibaigus per 10 darbo dienų rengia ir teikia Žemės ūkio ministerijai ataskaitas ir informaciją, susijusią su Priežiūra, nurodydama:

13.1. vykdytų patikrinimų skaičių, pobūdį;

13.2. taikytas prevencines ir poveikio priemones, pažeidžiamas teisės aktų nuostatas;

13.3. siūlomus keisti ar priimti naujus teisės aktus, išskirdama priemones, kuriomis šalinamos teisinio reglamentavimo spragos;

13.4. kitus duomenis, pagal Reglamente nustatytas funkcijas.

14. Priežiūros institucija, vadovaudamasi Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų projektų finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 3D-328 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Investicinė priemonė), pateikia Žemės ūkio ministerijai įgyvendintos Investicinės priemonės ataskaitą nurodydama valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų lėšų panaudojimą ir atliktus rekonstravimo darbus (2 priedas).

15. Investicinės priemonės ataskaita Žemės ūkio ministerijai pateikiama ketvirčiui pasibaigus, per 10 darbo dienų.

16. Priežiūros institucija Žemės ūkio ministerijai teikia papildomą informaciją, susijusią su ūkio subjektų Priežiūra, jei kyla abejonių dėl teisės aktų reikalavimų pagrįstumo ar šiurkščių melioracijos normatyvinių dokumentų pažeidimų.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Priežiūros institucija melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros patikrinimus atlieka:

17.1. pagal metinius veiklos planus, kurie sudaromi vadovaujantis 1 priede pateiktomis nuostatomis;

17.2. savo iniciatyva tikrindama atliekamus melioracijos darbus;

17.3. viešojo administravimo subjektų, fizinių asmenų, juridinių asmenų ir jų padalinių, kitų juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų ir jų padalinių pateiktų skundų ar pranešimų pagrindu;

17.4. vykdydama teisėsaugos ir kitų valstybės institucijų pavedimus;

17.5. kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

17.6. vadovaudamasi 1 priede pateiktu darbų sąrašu ir parengdama priežiūros patikrinimo aktus bei privalomuosius nurodymus ir (arba) atsakymus į gautus raštus, skundus, prašymus, užklausas, paklausimus ir kt.

18. Priežiūros metu atliekama melioracijos darbų valstybinė priežiūra ir melioracijos statinių naudojimo valstybinė priežiūra gali būti atliekamos atskirai ir kartu. Kai melioracijos darbų valstybinė priežiūra ir melioracijos statinių naudojimo valstybinė priežiūra atliekamos kartu, surašomas melioracijos darbų ir melioracijos statinių valstybinės priežiūros kompleksinio patikrinimo aktas.

19. Išsamią Priežiūros atlikimo tvarką nustato, surašomų dokumentų formas tvirtina, atliktų patikrinimų aktų saugojimo bei šių dokumentų įteikimo tvarką, suderinusi su Žemės ūkio ministerija, nustato Priežiūros institucija.

20. Valstybinės priežiūros vykdytojai privalo turėti Žemės ūkio ministerijos išduotą ar pripažintą kvalifikacijos atestatą, kuriuo suteikiama teisė eiti melioracijos statinių statybos techninės priežiūros, melioracijos statinių projektavimo ir (ar) melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

21. Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros vykdytojas apie numatomą patikrinimą iš anksto informuoja savivaldybės administraciją ir (ar) melioruotos žemės savininką (naudotoją) elektroninėmis ryšio priemonėmis, o nesant galimybės, registruotu laišku, ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas.

22. Į melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros patikrinimus gali būti kviečiami ir kitų viešojo administravimo subjektų atstovai bei kiti suinteresuoti asmenys.

23. Skundai, prašymai ar pranešimai, susiję su melioracijos darbais, ar dėl melioracijos statinių netinkamo naudojimo nagrinėjami Viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

24. Už šiame Reglamente nustatytų reikalavimų pažeidimus melioracijos įmonės, savivaldybių administracijos, melioruotos žemės savininkai ir kiti šių žemių naudotojai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, projektuojantys melioracijos statinius, atliekantys melioracijos statinių statybos, remonto ir rekonstravimo darbus ar melioracijos statinių statybos techninę priežiūrą bei melioracijos statinių projektų vykdymo priežiūrą, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

25. Ginčai dėl Reglamento taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

_____

Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros taisyklių
1 priedas

MELIORACIJOS DARBŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOJIMO VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ GRAFIKAS

il. Nr.	Numatomi darbai	Laukiami rezultatai ir jų pateikimo forma
1	*2*	*3*
1.	Per metus atlikti ne mažiau kaip 5 (arba 10 proc.) savivaldybių kompleksinius veiklos patikrinimus melioracijos srityje, remiantis melioracijos techniniais reglamentais: MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybos leidimas“, MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“.	Išsiaiškinti, ar tinkamai savivaldybės atlieka valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninę priežiūrą ir kitas pavestas funkcijas, kartu tikrinant ir statybos darbų kokybę; techninių priežiūrų gerinimą (vykdytojo nustatytos formos patikrinimo aktas).
2.	Per metus atlikti bent 16 (arba 30 proc.) vykdomų ar įvykdytų melioracijos statinių statybos darbų kokybės patikrinimų savivaldybių teritorijose bei ar biudžeto lėšos naudojamos teisėtai, efektyviai ir proporcingai.	Gera melioracijos darbų kokybė, naudojimas tik statybos produktų, turinčių eksploatacinių savybių deklaracijas, nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų sąrašo laikymasis (vykdytojo nustatytos formos patikrinimo aktas).
3.	Gavus kreipimąsi (arba 100 proc.) patikrinti išduotų techninių sąlygų teisėtumą ir įvertinti galimus pažeidimus, kai melioruotoje žemėje tiesiami keliai, kabeliai, dujotiekiai, kitos požeminės komunikacijos, ar neturint techninių sąlygų melioruotoje žemėje dirbami kiti žemės ir statybos darbai.	Melioracijos statinių saugojimas nuo pažeidimų (vykdytojo nustatytos formos patikrinimo aktas, privalomasis nurodymas, įspėjamasis raštas).
4.	100 proc. dalyvauti nagrinėjant melioruotos žemės savininkų ir naudotojų skundus, susijusius su melioracijos statiniais (taip pat ir Žemės ūkio ministerijos pavedimu).	Kartu su savivaldybių melioracijos specialistais nagrinėti skundus ir pateikti pasiūlymus, kaip panaikinti pažeidimų pasekmes (vykdytojo nustatytos formos patikrinimo aktas, privalomasis nurodymas arba atsakymo raštas).
5.	Melioruotų plotų, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių – vandens pralaidų, tiltų, tvenkinių ir kitų hidrotechninių statinių, griovių techninės priežiūros kontrolės įvertinimus atlikti ne mažiau kaip 5 vnt. (arba 10 proc. savivaldybių administracijų teritorijose esančių melioracijos statinių) per metus.	Užtikrinti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių prevenciją (vykdytojo nustatytos formos patikrinimo aktas).
6.	Per metus atlikti ne mažiau kaip 31 (arba 60 proc.) savivaldybių administracijų parengtų Melioracijos programų patikrinimų.	Griežtas melioracijos prioritetų, tinkamų finansuoti išlaidų sąrašo ir melioracijos srities normatyvinių dokumentų laikymasis

il. Nr.	Numatomi darbai	Laukiami rezultatai ir jų pateikimo forma
1	*2*	*3*
		(vykdytojo nustatytos formos patikrinimo aktas).
7.	Gavus kreipimąsi (arba 100 proc.) analizuoti statinių projektus, statybos procesus, statybos proceso dalyvių veiklą ir teikti ministerijai pasiūlymus dėl normatyvinių statybos techninių ir paskirties dokumentų tobulinimo, įmonių ir specialistų kvalifikacijos atestatų galiojimo panaikinimo ar sustabdymo.	Aukšta melioracijos projektų kokybė, griežtas melioracijos srities normatyvinių dokumentų laikymasis (vykdytojo nustatytos formos patikrinimo aktas). Pasiūlymai dėl melioracijos normatyvinių dokumentų tobulinimo ir įmonių bei specialistų kvalifikacijos.
8.	Įgyvendinus investicijų projektus savivaldybėse, vadovaujantis Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų projektų finansavimo taisyklėmis, atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų patikrinimus, atliekamus iš investicinių priemonių lėšų. Dalyvauti rekonstravimo darbų užbaigimo procedūrose ir rekonstruotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijoje teisės aktų nustatyta tvarka.	Patikrinimas vietoje, kaip atliktų melioracijos statinių rekonstravimo darbai atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus (vykdytojo nustatytos formos patikrinimo aktas). Rekonstruotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų pasirašymas ir jų suvestinės sudarymas.
9.	Kas ketvirtį atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų patikrinimus, vadovaujantis Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų projektų finansavimo taisyklėmis.	Ne mažiau kaip šeši melioracijos statinių rekonstravimo darbų ir su jais susijusios dokumentacijos patikrinimai (vykdytojo nustatytos formos patikrinimo aktas).
Vadovaujantis pirmiau pateiktu darbų sąrašu per ketvirtį atlikti ne mažiau kaip 30 melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros patikrinimų, parengiant priežiūros patikrinimo aktus bei privalomuosius nurodymus ir (arba) atsakymus į gautus raštus, skundus, prašymus, užklausas, paklausimus ir kt.		

Pakeistas priedo pavadinimas:
Nr. 3D-135, 2025-03-18, paskelbta TAR 2025-03-18, i. k. 2025-04364

Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros taisyklių
2 priedas

(Ataskaitos apie lėšų panaudojimą ir atliktus rekonstravimo darbus forma)

_____
(savivaldybės administracijos pavadinimas)

ATASKAITA APIE VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ IR ATLIKTUS DARBUS

_____Nr. _____
(data)

_____
(sudarymo vieta)

Eil. Nr.	**Pavadinimas**		**Mato vnt.**	**Skaičius**
1.	Investicijų finansavimo limitas		Eur	
2.	Investicinių projektų skaičius		vnt.	
3.	Atlikta darbų		Eur	
4.	Gauta lėšų		Eur	
5.	Apmokėta už atliktus darbus		Eur	
6.	Rekonstruota sausinimo sistemų		ha	
7.	Rekonstruota:		X	X
7.1	*drenažo linijų*		*km*	
7.2	*reguliatorių*		*vnt.*	
7.3	*tiltų*		*vnt.*	
7.4	*pralaidų*		*vnt.*	
7.5	*kitų statinių:*		*vnt.*	
7.5.1	*iš jų*	*lieptų*	*vnt.*	
7.5.2		*kontrolinių šulinių*	*vnt.*	
7.5.3		*vandens nuleistuvų*	*vnt.*	
7.5.4		*drenažo žiočių*	*vnt.*	
7.6	*griovių*		*km*	
7.7	*pylimų*		*km*	
7.8	*siurblinių*		*vnt.*	
7.9	*tvenkinių hidrotechnikos statinių*		*vnt.*	

_____ (pareigos) _____ (parašas) _____ (vardas ir pavardė)

_____

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-906, 2010-10-08, Žin., 2010, Nr. 122-6216 (2010-10-14), i. k. 1102330ISAK003D-906
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3D-36 "Dėl Pavyzdinių melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-598, 2016-10-17, paskelbta TAR 2016-10-17, i. k. 2016-25275
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3D-36 „Dėl Pavyzdinių melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-139, 2024-02-22, paskelbta TAR 2024-02-22, i. k. 2024-03381
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3D-36 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-135, 2025-03-18, paskelbta TAR 2025-03-18, i. k. 2025-04364
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3D-36 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo